

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2365/2534

บริษัท ยู.เอส.ซอฟท์แวร์ จำกัด
กรมสรรพสามิต

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 104

ตามใบสำคัญที่จำเลยยึดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมของโจทก์แสดงว่าโจทก์ได้รับเงินค่าขายเครื่องดื่มพิพาทในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน (เว้นแต่เดือนเมษายน) 2528 จำนวน 889,399 ขวดและในช่วงเวลาดังกล่าวโจทก์ซื้อแสดมปีจากจำเลยเพื่อปิดแสดงการชำระภาษี 600,000 ดวง โดยปิดที่ขวดเครื่องดื่ม ขวดละ 1 ดวงเมื่อโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าจำนวนขวดที่ปรากฏในเอกสารที่จำเลยยึดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมของโจทก์เป็นการเก็บหนี้เก่าของโจทก์อยู่ด้วย จึงต้องฟังว่าเครื่องดื่มพิพาทที่โจทก์นำออกจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 289,399 ขวด โจทก์มิได้เสียภาษีสรรพสามิตก่อนนำออกจากโรงงานอุตสาหกรรมตามที่ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 10 กำหนดไว้ เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นภาพถ่าย โดยโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าเหตุที่อ้างส่งต้นฉบับหรือฉบับไม่ได้เพราะเหตุใด เอกสารที่โจทก์อ้างจึงต้องห้ามมิให้รับฟังดังที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 93.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานของจำเลยและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยประเมินและมีคำสั่งให้โจทก์เสียภาษีสรรพสามิตเป็นเงิน 935,821.15 บาท ซึ่ง

เป็นการประเมินและสั่งโดยไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งประเมินและเรียกเก็บภาษี
สรรพสามิตจากโจทก์

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบมานั้น
ฟังได้ตอกันว่า โจทก์ผลิตเครื่องดื่มยี่ห้อกระดังทองจำหน่าย โดยเครื่องดื่มของ
โจทก์จะต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยวิธีปิดแสตมป์สรรพสามิต เจ้าพนักงานของ
จำเลยมีเหตุสงสัยว่าโจทก์เสียภาษีสรรพสามิตไม่ครบถ้วน จึงได้ไปทำการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบเจ้าพนักงานของจำเลยพบว่าโจทก์เสียภาษีไม่ถูกต้อง จึงได้ประเมิน
ให้โจทก์ชำระภาษีสรรพสามิตพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มและภาษีเพิ่มมหาดไทย โจทก์
คัดค้านการประเมินต่ออธิบดีแต่ถูกยกคำคัดค้านโจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้แก่การประเมินของเจ้า
พนักงาน โดยวินิจฉัยว่าเครื่องดื่มของโจทก์จำนวน 289,399 ขวด เป็นเครื่องดื่มที่
โจทก์นำออกจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่เสียภาษี (ไม่ปิดแสตมป์เครื่องดื่ม) ให้
โจทก์ชำระภาษีเป็นเงิน 935,821.15 บาท ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์
จึงมีว่า เครื่องดื่มจำนวนดังกล่าวนั้น โจทก์ผลิตและนำออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
โดยมิได้เสียภาษีสรรพสามิตหรือไม่

พิเคราะห์พยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายในปัญหานี้แล้ว จำเลยมีใบสำคัญรับที่
ยึดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมของโจทก์เอกสารหมายเลข 100-129 แสดงว่า

โจทก์ได้รับเงินขายเครื่องดื่มกระดิ่งทองในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน (เว้นแต่เดือนเมษายน) 2528 จำนวน 889,399 ขวด และปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นโจทก์ซื้อแสดมพ์จากจำเลยเพื่อปิดแสดงการชำระภาษี 600,000 ดวงตามเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 132 โจทก์มิได้นำสืบหักล้างในเรื่องจำนวนขวดและจำนวนแสดมพ์ตามที่ปรากฏในเอกสารทั้งสองกรณีนั้นคงอ้างเหตุผลโต้แย้งขึ้นมาในฎีกาว่าตามเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 100-129 นั้น จำเลยนำสืบไม่ได้ว่าโจทก์ผลิตเครื่องดื่มออกไปจากโรงงานอุตสาหกรรมตามจำนวนดังกล่าวและพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมานั้นฟังได้ว่า จำนวนขวดของเครื่องดื่มที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว นั้น มิใช่สินค้าที่ขายในเดือนดังกล่าวทั้งหมด แต่เป็นการเก็บหนี้ค่าสินค้าเก่าที่โจทก์ขายในปี พ.ศ. 2527 บางส่วน เห็นได้ว่าข้ออ้างของโจทก์ในประการหลังเป็นข้ออ้างที่เป็นการยอมรับอยู่ในตัวว่า จำนวนขวดที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 100-129 นั้น เป็นสินค้าเครื่องดื่มของโจทก์ที่ทำเองจากโรงงานอุตสาหกรรมเหตุผลที่ยกขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งของโจทก์ในประการแรกจึงเป็นอันตกไปคงเหลือข้อโต้แย้งที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปในประการหลังที่ว่าจำนวนขวดที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 100-129 นั้น เป็นการเก็บหนี้เก่าของโจทก์อยู่ด้วยหรือไม่ ในข้อนี้โจทก์นำสืบโดยอ้างใบเบิกสินค้า เอกสารหมายเลข จ.11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 และสำเนาใบส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงิน เอกสารหมายเลข จ.12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ซึ่งเอกสารที่โจทก์อ้างดังกล่าวทั้งหมดเป็นภาพถ่ายโดยโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าเหตุที่อ้าง ส่งต้นฉบับหรือฉบับไม่ได้เพราะเหตุใด ดังนั้นเอกสารที่โจทก์อ้างนี้จึงต้องห้ามมิให้รับฟังดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 ขอนำสืบของโจทก์ที่จะแสดงให้เห็นว่าจำนวนขวดที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 100-129 มีจำนวนขวดที่เก็บหนี้ค้างในปี พ.ศ. 2527 รวมอยู่ด้วยก็คงมีแต่คำของนายธีระ ผู้จัดการฝ่ายขายของโจทก์ปากเดียว ซึ่งคำเบิกความของนายธีระนั้นก็เบิกความโดยอ้างเอาเอกสารหมายเลข จ.11 ถึง จ.30 ซึ่งได้วินิจฉัยแล้วว่ารับฟัง

เป็นพยานไม่ได้มิได้มีข้อเท็จจริงให้เห็นเลยว่าลูกหนี้ที่ค้างชำระไว้ในปี พ.ศ.2527และนำมาชำระในปี พ.ศ. 2528 นั้น เป็นใคร อยู่ที่ไหนแต่ละรายมีจำนวนเท่าใด ซึ่งถ้ามีการนำหนี้ที่ค้างมาชำระจริง นายธีระในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายก็ต้องรู้บ้างว่าลูกค้าของตนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหน และเป็นที่เห็นว่าถ้าเป็นจริงดังนั้นก็สามารรถที่จะนำบุคคลเหล่านั้นมายืนยันข้อเท็จจริงให้เห็นได้โดยไมยาก แต่พยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมาก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้เห็นเลย ทำให้ข้ออ้างดังที่สืบนั้นเลื่อนลอยไร้เหตุผลที่จะฟังได้ นอกจากนั้นในเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 100-129 นั้นไม่มีข้อความใดระบุให้เห็นว่าจำนวนเท่าใดเป็นการชำระค่าสินค้าที่ค้างในปีก่อน ยิ่งกว่านั้นตามงบดุลประจำปี 2522 และ 2527ของโจทก์ที่ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 96นั้น ไม่ปรากฏรายการในงบดุลเลยว่าโจทก์มีลูกหนี้ค้างชำระแต่ประการใดดังนั้นข้ออ้างของโจทก์จึงรับฟังไม่ได้ ส่วนเครื่องดืมที่โจทก์นำจากโรงงานจำนวน ที่กล่าวนั้นได้ปิดแสดตมภ์ หรือไม่ ข้อเท็จจริงออกปรากฏให้เห็นชัดเจนคือ เอกสารหมาย ล.2 แผ่นที่ 108 อันเป็นเอกสารที่โจทก์ทำขึ้นเอง มีข้อความระบุชัดเจนว่าไม่มีอากร และเอกสารในชุดนี้ก็มีข้อความระบุว่ามิ เอ และไม่มี เอ ซึ่งนายธีระอ้างว่าหมายถึงมีรางวัลและไม่มีรางวัลข้ออ้างของนายธีระดังกล่าวก็ขัดกับเอกสารชุดนี้เอง ซึ่งมีบางแผ่นระบุว่ามิรางวัลมีแก้ว ถ้าคำว่ามิ เอไม่มี เอ หมายถึงมีรางวัลและไม่มีรางวัลแล้วก็ไม่มีความใดในเอกสารชุดนี้ในแผ่นอื่นจะเขียนคำว่ามิรางวัลไว้ จากคำเบิกความของนายสนทรรศน์ก็ได้ความว่า ในขณะที่รับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตนั้น เหตุที่ไปตรวจสอบการเสียภาษีของโจทก์ก็จากเหตุที่ว่าได้ตรวจพบเครื่องดืมกระดิงทองที่จำหน่ายไม่ปิดแสดตมภ์ และยังได้รับแจ้งจากทางสรรพสามิตจังหวัดว่าพบเครื่องดืมกระดิงทองไม่ติดแสดตมภ์ และบางจังหวัดก็ได้ดำเนินคดีกับผู้ขายไปแล้ว เมื่อพิจารณาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวประกอบกับพฤติการณ์ของโจทก์ที่มีได้มีการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงเชื่อได้ว่าเครื่องดืมกระดิงทองที่โจทก์นำออกจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน

289,399 ขวดยนั้นโจทก์มิได้เสียภาษีสรรพสามิต ก่อนนำออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมตามที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 10 กำหนดไว้
เจ้าพนักงานประเมินประเมินให้โจทก์เสียภาษีและเบี้ยปรับในส่วนนี้ได้คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์
ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มีกรณีพิพาทมาสู่ศาล
ภาษีอากรกลาง นับแต่มีการดำเนินคดีภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษี
อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน (มกราคม 2525) เพียง
เรื่องเดียว โดยมีกรณีพิพาทกันว่า โจทก์นำเครื่องดื่มออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
โดยไม่เสียภาษี (ไม่ปิดแสดงมบ่เครื่องดื่ม) หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า
โจทก์ไม่ได้เสียภาษีจึงต้องรับผิดชอบเสียภาษีตามการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์. พล
ประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.